

1520933-46.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo Majorado

Magistrado: Teresa Cristina Cabral Santana

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 18/11/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2247991/2022 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 27334901 - 69º

D.P. TEOTONIO VILELA, 2247991 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATEUS LILLIPUZZIANO DA SILVA

Réu ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

2ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1520933-46.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520933-46.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2247991/2022 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA, 27334901 - 69º

D.P. TEOTONIO VILELA, 2247991 - 69º D.P. TEOTONIO VILELA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATEUS LILLIPUZZIANO DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Teresa Cristina Cabral Santana

MATEUS LILLIPUZZIANO DA SILVA, qualificado nos autos, foi denunciado e processado como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II e no artigo 244-B da Lei 8.069/90, todos na forma do artigo 69 do Código Penal.

Consta do incluso inquérito policial que, no dia 10 de setembro de 2022, por volta 15h10, Rua Laureano, 550, Vila Camilópolis, nesta cidade e comarca de Santo André, o acusado, agindo em conluio e unidade de desígnios com o adolescente G.S.R.N., mediante grave ameaça exercida com simulação de emprego de arma de fogo, teria subtraído para si, o veículo Nissan/Kicks, placas ELI4J85, dois óculos, um controle remoto de portão, pendrive, parafuso antifurto, uma cadeirinha para bebê, pertencentes à vítima Maria Assunta Aluotto Sátiro.

Consta, ainda, que nas mesmas condições de tempo e lugar, o acusado teria corrompido ou facilitado a corrupção do adolescente G.S.R.N., menor de 18 anos, com ele praticando infração penal ou induzindo-o a praticá-la.

O acusado foi preso em flagrante delito.

Recebida a denúncia, o réu foi regularmente citado, apresentando defesa preliminar.

Durante a instrução, tomaram-se as declarações da vítima e de testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo, após, o acusado interrogado.

Em alegações finais, requereu o Ministério Público a condenação, nos termos da denúncia.

Pleiteou a defesa a absolvição, por falta de provas, requerendo subsidiariamente, a absolvição pela prática do delito descrito no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, o reconhecimento da participação de menor importância, o reconhecimento das circunstâncias atenuantes da menoridade e confissão espontânea, a fixação da pena no mínimo legal, fixação de regime inicial de cumprimento menos gravoso, com a substituição da pena privativa de liberdade e o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório. Passo a fundamentar e decidir.

A pretensão acusatória merece parcial acolhida.

Em Juízo o acusado alegou que estava voltando da casa da ex-namorada, com o primo. O primo disse que queria subtrair um veículo. O primo abordou a mulher. Apenas entrou no veículo e foram embora. Negou ter a intenção de praticar o delito.

Ouvida, a vítima alegou que estava a caminho da casa de uma amiga. Estacionou o carro. Depois que desceu foi abordada por dois indivíduos. Um deles – de cor negra – segurou nas mãos dela e pediu a entrega da chave. O outro era branco. Ambos pediam as chaves do veículo. Pediu, por favor, para que não levassem o veículo. O mais alto de cor negra, pediu, então as chaves afirmando que estava armado. O outro insistiu na entrega das chaves. Pegaram as chaves e saíram do local. Algum tempo depois foi avisada da localização do veículo após envolvimento em um acidente de trânsito. Segundo os policiais, a abordagem aconteceu após perseguição. A perseguição foi iniciada porque o veículo estava sem placa. Na perseguição, o veículo se envolveu em um acidente. Não sabe detalhes sobre a prisão do acusado – acredita que foram presos dentro do carro porque os airbags foram acionados.

O reconhecimento foi feito após serem os dois rapazes colocados em uma sala. Estavam sozinhos na sala para reconhecimento. Alguns bens não foram devolvidos. O carro estava todo demonstrado em razão do acidente de trânsito.

Em juízo, reconheceu o rapaz que ostenta a placa de número 3 como sendo autor do delito. O acusado ostentava a placa de número 3. A vítima afirmou que o acusado, portanto, foi o rapaz que pediu para que entregasse as chaves. Não foi ele quem falou da arma de fogo. A vítima, portanto, reconheceu o acusado como sendo um dos autores do delito.

A testemunha Hugo alegou que estava em patrulhamento quando viu o veículo da vítima. Decidiu fazer a abordagem por não ter emplacamento. Após perseguição, o veículo se envolveu em acidente. Dois indivíduos foram abordados e detidos quando ainda no interior do veículo.

A testemunha Gabriel afirmou que estava em patrulhamento quando viu um veículo sem placas. Decidiu fazer a abordagem e o veículo iniciou fuga. Após perseguição, se envolveu em acidente. Os rapazes foram abordados no interior do veículo.

A testemunha Wellington alegou que um veículo colidiu no veículo dele quando em fuga da polícia. Afirmou que viu o veículo fazendo "zigue zague" na avenida; deu passagem. Eles continuaram a vir atrás. Ouviu a sirene da polícia e viu o veículo fugindo da polícia. Tentou permitir a passagem, mas colidiram na parte traseira do veículo. Foram abordados pela polícia em seguida, quando ainda estavam no interior do veículo.

A testemunha Elson alegou que estava saindo do mercado, na via pública, quando parou no semáforo. O veículo foi abalroado na traseira. Foi surpreendido pelo abalroamento. O veículo da vítima provocou o abalroamento. Não viu os rapazes que estavam no interior dele. Não sabe dizer se foram abordados no interior do veículo.

Este o conjunto probatório.

O conjunto probatório é robusto e convincente, estando bem demonstradas materialidade e autoria, o mesmo se havendo de dizer quando ao concurso de agentes, bem frisada pela vítima a participação de dois agentes, tendo colaborado eficientemente a circunstância de superioridade numérica para a redução das vítimas à inação, dotada de potencial lesivo expressivamente maior a conduta do acusado, justificado apenas por mais severo da conduta.

É certo, por fim, que o delito atingiu efetivamente consumação, tendo logrado o acusado obtenção de posse tranquila, ainda que não prolongada, da res. Com efeito, da narrativa prestada pelos ofendidos em Juízo, corroborada pela dos policiais, vê-se que não foram os agentes submetidos à perseguição alguma. O que houve foi que, após afastados os agentes, o acusado e o menor foi localizado por policiais que iniciaram perseguição.

Não houve, portanto, qualquer vigilância que a ofendida pudesse exercer, ainda que fosse de longe, sobre os bens de que acabara de se ver desapossados.

Indubitável, portanto, que ainda que por pouco tempo, o acusado usufruiu de posse tranquila dos bens.

Não se mostra admissível reconhecimento da participação de menor importância. O acusado contribuiu de maneira eficiente para a consecução do delito, ausente participação menor ou menos relevante.

Não há, contudo, elementos que permitam a condenação do acusado pela prática do delito descrito no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Não há elementos que permitam considerar que foi o acusado a corromper os menores e não o menor a corrompê-lo, inclusive diante da pouca diferença de idade que possuem.

Não foram produzidas provas que sirvam à demonstração da conduta - facilitação de corrupção dos adolescentes, não sendo possível a condenação pela pura e simples participação dos menores na conduta descrita na inicial.

A condenação do acusado, com as ressalvas acima transcritas, é, pois, de rigor. Passo a dosagem das penas que lhe serão impostas.

Ao delito descrito pelo caput dos artigos 157 do Código Penal são cumulativamente cominadas as penas de reclusão e multa.

Consideradas as circunstâncias elencadas pelo artigo 59 do Código Penal, as quais não chegam a ser desfavoráveis ao acusado fixo a pena-base no mínimo legal de, respectivamente, 4 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

O acusado confessou a prática do delito, mas, tal qual descrito nos autos, é primário tecnicamente. Considerando que não se admite que a pena seja fixada em patamar aquém do mínimo, deve ser mantida no mínimo legal.

Incide sobre o quantum fixado a causa especial de aumento de pena do parágrafo 2º ao artigo 157, no patamar de um terço, chegando-se às penas a 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa.

Torno definitivas as penas assim fixadas, nada mais havendo a considerar.

Para início de cumprimento da pena privativa de liberdade imposta fixo o regime fechado. Necessário, diante da gravidade do delito atribuído, praticado em concurso, que o início se faça em regime mais gravoso.

Tendo em conta as condições econômicas do acusado, que, ao que consta, não goza de padrão de vida elevado, estabeleço o valor unitário do dia-multa no mínimo legal de um trigésimo do salário-mínimo vigente na época dos fatos, corrigido monetariamente desde então.

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a denúncia, para o fim de condenar MATEUS LILLIPUZIANO DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas penas do artigo como incurso nas penas do artigo 157, §2º, inciso II do Código Penal, às penas de 05 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 13 (treze) dias multa, no valor unitário mínimo, bem como para ABSOLVÊ-LO da prática da infração descrito no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma das disposições constantes no artigo 386, VII do Código de Processo Penal.

As mesmas razões que recomendaram a custódia cautelar do acusado no curso do feito permanecem presentes, vendo-se ainda reclamada a cautela uma vez que, determinada a imposição de pena, patente o risco de que solto venha a procurar obstar a aplicação da lei penal pondo-se em fuga. Deixo de lhe facultar, assim, o recurso em liberdade. Recomende-se na prisão em que se encontra.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

Réu beneficiário da gratuidade judiciária, sendo incabível condenação ao pagamento de custas processuais.

P.R.I.C.

Santo André, 18 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA